

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1753/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางเจริญ นาขีด กับพวก

จำเลย

นายประพันธ์ เศวตกมล ทนายผู้ขอ

ประกันจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า ทนายผู้ขอประกันจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาโปรดอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 จำคุก1 เดือน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,265,83 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษให้จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม5 กระทง เป็นจำคุกคนละ 10 ปี คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด10 ปี 1 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด10 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์มาแล้ว 3 ครั้ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ทนายผู้ขอประกันจำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
จำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
จำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>